

0005601-03.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... PATRICK BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi definitivamente condenado por furto simples à pena HUM ANO DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, regime inicial aberto e piso mínimo legal, pela prática do delito capitulado pelo artigo 180, caput, do Código Penal.

Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 8 de agosto de 2017 para o MP.

Para a defesa, o trânsito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0005601-03.2015.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005601-03.2015.8.26.0635 2015/001600

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN PATRICK BARBOSA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1600/2015

Vistos.

JEAN PATRICK BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi definitivamente condenado por furto simples à pena HUM ANO DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, regime inicial aberto e piso mínimo legal, pela prática do delito capitulado pelo artigo 180, caput, do Código Penal.

Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 8 de agosto de 2017 para o MP.

Para a defesa, o trânsito em julgado se deu em 6 de novembro de 2018 (fls. 129).

O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição executória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tem razão o Ministério Público. É o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

A pena em concreto aplicada ao réu Jean prescreve no prazo de 04 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

No entanto, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, devendo ser reduzido o prazo prescricional pela metade, conforme artigo 115 do Código Penal. Desse modo, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos.

Nesse cenário, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o trânsito em julgado e a presente data.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JEAN PATRICK BARBOSA DE SOUZA, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, artigo 110, parágrafo 1º e artigo 115, todos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto.

Embora o mandado de prisão esteja vencido, para evitar eventual constrangimento ilegal, expeça-se contramandado de prisão.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.